

시정·개선요구 및 통보, 현지시정

1. 제 목 : 병동 교대근무자 제수당 지급 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 입원환자에 대해 안전하고 효율적인 진료서비스 제공을 위하여 입원병실을 운영하고, 입원 병동에 근무하는 간호사의 근무형태를 3교대 근무로 편성하며, 운영시간 및 제수당은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 병동 교대근무자 근무시간 및 제수당

구분	Day	E	N	비고
근무시간	07:00~15:00 (8시간)	14:30~22:30 (8시간)	22:00~07:30 (9시간30분)	
야간수당	-	0.5시간	8시간	
시간외 수당	-	-	1.5시간	

나. 야간수당 및 시간외 수당 지급 부적정

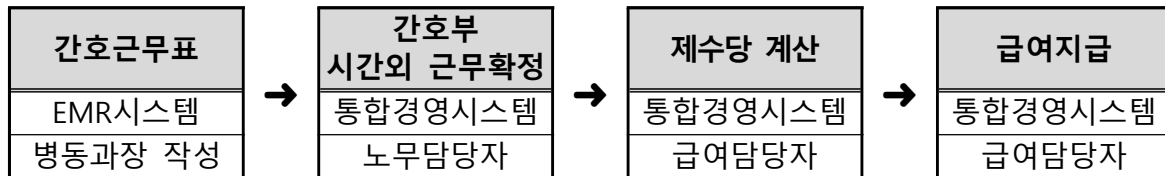
1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제3조(용어의 정의)에서 “시간외근무”함은 제15조의 규정에서 정한 기준시간 외에 근무를 말하고 “야간근무” 함은 하오 10시부터 상오 6시까지의 근무라고 하였습니다.

또한 공단 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에서 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 별표8에 의한 시간외, 휴일 및 야간근무수당(이하 “제수당”)을 지급한다고 정하였습니다.

한편, 병동 교대근무자 수당은 [그림 1]과 같이, EMR시스템에서 관리되고 있는 근무표 데이터가 통합경영시스템에 전송되어 제수당이 자동으로 산정되고, 산정된 결과에 따라 제수당이 지급되고 있습니다.

[그림 1] 간호실 교대근무자 수당 지급 체계



따라서 병동 근무표는 제수당을 산정하는 기초가 되므로 정확히 입력하여야 하고, 병동 근무표가 변경된 경우에는 제수당이 잘못 지급될 수도 있으므로 노무담당자가 야간 및 시간외 근무를 확정하기 전에, 근무표를 변경 입력하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020.01.01.부터 2021.09.30.까지 ○○보훈병원 병동 교대근무자의 제수당을 확인한 결과, 노무담당자가 야간 및 시간외 수당을 확정된 이후 변경된 근무표를 EMR시스템에 반영하였고, 그 결과 변경 전 근무표의 야간 및 시간외 근무에 따른 제수당이 산정되어 [표 2]와 같이 잘못 지급되었습니다.

[표 2] 야간 및 시간외 수당 오지급 내역

(단위 : 원)

사번	이름	내용	과다지급	과소지급
		E근무 1개 과다 산정		
		E근무 1개 과소 산정		
		E근무 3개, N근무 3개 과다 산정		
		E근무 4개, N근무 3개 과다 산정		
		E근무 1개 과다 산정		
		E근무 1개, N근무 3개 과다 산정		
		E근무 1개 과다 산정		
합계				

※ 2020년 소급분 포함 및 세부내역은 [붙임 1] 참조

다. 전보자 제수당 통보에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리공단의 야간 및 시간외 근무수당은 전월 16일 ~ 당월 15일까지를 산정하여 당월 25일에 급여지급 시 지급하고 있으며, 소속기구 간 전보자의 경우, 전월 16일부터 말일까지 야간 및 시간외 근무내역을 알 수 없으므로 전 소속기구에서 다음 소속기구에 공문으로 통보하여 지급하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 다른 소속기구로 전보된 직원이 야간 및 시간외 근무내역이 있다면 야간 및 시간외 수당이 지급될 수 있도록 다음 소속기구에 통보하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서는 [표 3]과 같이 '21.07.01.에 ○○보훈병원에서 ♀♂보훈병원으로 전보 된 병동근무자 김지현의 야간 및 시간외 근무내역을 ♀♂보훈병원에 통보하지 않았고, 그 결과 야간 및 시간외 수당 ###,###원이 지급되지 않았습니다.

[표 3] 야간 및 시간외 수당 미지급 내역

사번	이름	전보일	전 소속기구	현 소속기구	내용	금액
		21.07.01	○○병원	♀♀병원	E근무 4개, N근무 3개 급여 미지급 (야간 26시간, 시간외 4.5시간)	

라. 휴일 근무수당 지급 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제23조(휴일 및 휴무일)에서는 관공서의 공휴일, 근로자의 날, 공단 창립기념일을 휴일, 토요일은 휴무일로 한다고 하였고, 제3항에서는 교대근무자 등의 휴일 및 휴무일은 일반근무자의 휴일의 범위 내에서 소속부서의 장이 정한다고 하였습니다.

한편, ○○보훈병원 간호실에서는 부서원의 특별휴가, 병가, 공휴일 과다 등의 사유로 휴일근무를 실시하면 휴일 근무에 대해 휴일근무 수당을 지급하고 있습니다.

따라서 휴일 근무를 실시한 경우에 휴일 근무수당을 지급하고 있으므로 휴일근무 실시 일수를 정확히 계산하여 휴일근무 수당을 요청하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 간호실에서는 휴일근무 수당 요청 시, 휴일 근무 일수를 잘못 계산하여 [표 4]와 같이 #시간(#일)의 휴일근무 수당 ###,###원이 과다지급 되었고, 감사기간 중 회수되었습니다.

[표 4] 휴일근무 수당 지급 내역

사번	이름	정산일	휴일 근무일	지급한 수당	과다지급액

※ 2020년 소급분 포함

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○보훈병원장은

- (나)항과 관련하여, 과다 지급된 야간 및 시간외 근무수당 ###,###원을 환수하시고, 과소 지급된 #,###원을 지급하시고,(시정)
- 노무담당자가 통합경영시스템에서 야간 및 시간외 근무를 확정하면, EMR 시스템에서 근무표가 변경되지 않도록 시스템을 개선하시며,(개선)
- (다)항과 관련하여, 전보된 직원의 야간 및 시간외 수당이 지급될 수 있도록 야간 및 시간외 근무내역을 ♡♡보훈병원에 통보하시고,(통보)
- (라)항과 관련하여, 과다 지급된 휴일근무 수당 ###,###원을 환수하시기 바랍니다.(현지조치 완료)

[붙임 1] 야간 및 시간외 수당 오지급 내역

(단위 : 원)

[illegible]